

한국서부발전(주) 상임감사위원 개 선 요 구

제 목 건설공사 재하도급 승인절차 제정 필요
소 관 부 서 ◇◇처 ◆◆◆◆실
조 치 부 서 ◇◇처 ◆◆◆◆실
구 분 공사관리
내 용

1. 업무 개요

◇◇처 ◆◆◆◆실은 발전소 신규 건설 및 증설 공사의 설계용역, 기자재 제작 및 공사시공에 대한 하도급 승인 기준·절차를 「건설사업관리 업무절차서」에 규정하여 운영하고 있다.

또한 해당 절차서는 하도급 승인에 관한 사항 외에도 기 승인된 하도급 사항의 변경, 하도급 통지, 하도급 업체 평가 등과 관련된 업무절차를 규정하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제29조 제3항에서 하수급인은 하도급받은 건설공사를 다른 사람에게 다시 하도급 할 수 없도록 규정하고 있으면서도, 같은 조항 및 같은 법 시행령 제25조의7에서 재하도급이 가능한 예외의 경우를 명시하고 있다.

재하도급을 할 수 있는 경우로는 ① 종합공사업¹⁾의 하수급인이 전문공사

1) 종합공사는 종합적인 계획·관리 및 조정을 하면서 시설물을 시공하는 건설공사를 의미하며, 종합공사를 시공하는 업종에는 토목공사업, 건축공사업, 토목건축공사업, 산업·환경설비 공사업, 조경공사업이 있다.

업²⁾의 재하수급인에게 다시 하도급을 할 경우 발주자가 공사의 품질이나 시공상 능력을 높이기 위하여 재하도급이 필요하다고 인정하여 서면으로 승낙하면 재하도급이 가능하고, ② 전문공사업의 하수급인이 전문공사업의 재하수급인에게 다시 하도급을 할 경우에는 「건설산업기본법 시행령」 제25조의7에서 정한 요건³⁾을 만족하고 수급인과 발주자가 서면으로 승낙하면 재하도급이 가능하다.

따라서 ① 종합공사업의 하수급인이 전문공사업의 재하수급인에게 다시 하도급을 하는 경우 공사시공부서에서는 첫째, 재하수급인이 재하도급 공정에 적합한 전문공사업을 등록한 업체인지 확인하여야 하며, 둘째 재하도급으로 인하여 공사의 품질이나 시공상 능력이 향상되는지 확인한 후 서면으로 재하도급을 승인하여야 한다.

또한 ② 전문공사업의 하수급인이 전문공사업의 재하수급인에게 다시 하도급을 하는 경우 공사시공부서는 첫째, 재하수급인이 재하도급 공정에 적합한 전문공사업을 등록한 업체인지 확인하고, 둘째, 하수급인의 재하도급 금액이 하도급 전체 공사금액의 20% 이내인지 확인하여야 한다. 셋째, 재하도급 사유가 「건설산업기본법 시행령」 제25조의7 제1항에서 요구하는 사항에 해당하는지 확인한 후, 하도급대금 지급보증서 교부 여부, 건설기계 대여 대금·건설공사용 부품 대금 및 근로자 임금 지급 합의서 등을 검토하여 공사대금 지급과 관련된

2) 전문공사는 시설물의 일부 또는 전문 분야에 관한 건설공사를 의미하며, 지반보강·포장공사업, 실내건축공사업, 금속창호·지붕건축물조립공사업, 도장·습식·방수·석공사업, 조경식재·시설물공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계 공사업, 상·하수도설비공사업, 철도·궤도공사업, 철강구조물공사업, 수중·준설공사업, 승강기·삭도공사업, 기계가스설비공사업, 가스난방공사업, 시설물유지관리업이 전문공사에 해당된다.

3) 하도급받은 전체 공사금액 중 100분의 20이내에 해당하는 금액의 공사만 재하도급이 가능하며, 이 경우 ① 「건설기술 진흥법」 제14조에 따른 신기술이 적용되는 공사, 「특허법」 제87조에 따라 특허권이 설정된 공법을 적용하는 공사, 건설기계를 운용하기 위해 상근 전문인력을 보유하여야 하는 공사, 특허권 또는 「실용신안법」 제21조에 따른 실용신안권이 설정된 자재를 제작·설치하는데 상근 전문인력을 보유하여야 하는 공사 등에 해당되어야 하며, ② 재하도급으로 인한 공사의 대금 지급 등과 관련된 분쟁으로 공사의 품질 및 시공상 능력이 저하되지 않도록 하수급인이 공사대금의 지급을 보증하는 보증서를 재하수급인에게 교부하거나 공사대금을 수급인이 직접 지급하기 위한 방법·절차에 관하여 수급인·하수급인 및 재하수급인이 서면으로 합의하여야 하며, 하수급인은 건설기계 대여 대금 또는 건설공사용 부품 대금 및 근로자 임금이 적절히 지급될 수 있도록 합의서를 작성하고, 합의서를 그 공사와 관련된 건설기계대여대금 채권자, 건설공사용 부품대금 채권자 및 근로자들에게 제시하여야 한다.

분쟁이 발생하지 않도록 확인하여야 한다. 넷째 재하도급에 대해 수급인의 서면 승낙을 받았는지 확인해야 한다.

위 네가지 요건을 충족하면 공사시공부서에서 서면으로 재하도급을 승인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ◇◇처 ◆◆◆◆실에서 관리하고 있는 「건설사업관리 업무절차서」에는 재하도급 금지에 대한 사항만 규정⁴⁾하고 있고, 재하도급 승인절차에 대한 구체적인 절차를 규정하고 있지 않다.

이에 따라 발전소 신규 건설사업에서의 공사시공부서가 재하도급 승인에 대한 법령의 기준을 준수하지 않은 상태로 재하도급을 승인할 수 있으며, 이로 인해 무등록업체와의 불법 재하도급으로 안전 및 품질이 저하되거나 재하도급 임금·건설기계 대여 대금·건설공사용 부품 대금 등의 공사대금 체불 문제를 초래할 수 있다.

또한 불법 재하도급으로 적발될 경우 수급인과 하수급인에게 1년 이내의 기간을 정하여 영업정지가 부과되며, 해당 위반 공사의 하도급 금액에 대한 100분의 30에 상당하는 금액 이하의 과징금이 부과되는 등 법적으로 엄격히 처분하고 있는 점을 고려할 때 법과 원칙에 기반한 재하도급 관리는 매우 중요하다.

따라서 재하도급 승인에 대한 책임 및 권한, 구체적인 절차, 평가표 등을 「건설사업관리 업무절차서」에 반영하여 재하도급 관리체계를 확립하여야 한다.

관계부서 의견 및 검토 결과

해당 절차서 담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없으며, 재하도급 관리에

4) 「건설사업관리 업무절차서」 ‘건설사업 하도급 승인’ 8.1.1.2에 원칙적으로 하수급인이 하도급 받은 공사를 다른 사람에게 다시 하도급 할 수 없다는 조항만 명시하고 있다.

대한 세부적인 절차를 「건설사업관리 업무절차서」에 반영하여 공사시공부서에
서 재하도급 관련 법령을 준수할 수 있도록 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

◇◇처장은 재하도급에 대한 관련 법령의 사항을 준용하여 재하도급 승인권
자, 세부적인 승인 절차, 평가표 등을 마련하고 「건설사업관리 업무절차서」에
해당 사항을 반영하시기 바랍니다. (개선요구)